

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5054/2532

พนักงานอัยการจังหวัดยโสธร
นายมา สายสุทธิ
นายเลิง บุระสิทธิ์

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 288

ขณะที่โจทก์ร่วมนอนรอดูโทรทัศน์ จำเลยได้ใช้มีดปลายแหลมใบมีดยาว 6 นิ้ว กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร แทงโจทก์ร่วมที่ราวนมซ้ายอย่างแรง โจทก์ร่วมกอด ปล้ำต่อสู้กับจำเลย จำเลยได้ใช้มีดแทงทำร้ายโจทก์ร่วมอีกหลายที่ถูกศีรษะ เอว และ สะบัก เป็นบาดแผลหลายแห่ง ขณะทำร้ายจำเลยพูดด้วยว่า "กูพยายามจะฆ่ามึงมานานแล้วทีนี้ถึงสำเร็จ" เฉพาะบาดแผลที่ราวนมซ้ายลึกถึงเนื้อปอด มีลมออกมาจาก บาดแผล อาจทำให้ถึงแก่ความตายได้ การที่จำเลยใช้มีดปลายแหลมแทงโจทก์ร่วมที่ อวัยวะสำคัญ เกิดบาดแผลฉกรรจ์ และขณะแทงทำร้ายจำเลยพูดในทำนองเคียดแค้น จะเอาชีวิตโจทก์เช่นนี้ แสดงว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าโจทก์ร่วม เมื่อโจทก์ร่วมไม่ตาย จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่า

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้มีดปลายแหลมเป็นอาวุธแทงทำร้ายพยายามฆ่านายมา สายสุทธิ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๘, ๘๐ และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายมา สายสุทธิ ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้น
อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐ จำคุก ๑๒ ปี ริบผิดปลายแหลมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติในเบื้องต้นว่าจำเลยใช้มีดปลายแหลม
ใบมีดยาว ๖ นิ้ว กว้าง ๒ เซนติเมตร แหว่งทำร้ายโจทก์ร่วม ทำให้โจทก์ร่วมได้รับ
บาดเจ็บหลายแห่งคือ แผลที่ศีรษะยาว ๒ เซนติเมตร ลึกครึ่งเซนติเมตร ราวนมข้าง
ซ้ายยาว ๑.๕ เซนติเมตรเอวหลังด้านขวายาว ๑.๕ เซนติเมตร สะบักขวายาว ๒
เซนติเมตร ลึกครึ่งเซนติเมตร สะบักขวาค่อนไปทางรักแร้ขวา ๒ แผล แต่ละแผล
ยาว ๒ เซนติเมตร ลึก ๑ เซนติเมตร ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า
จำเลยมีเจตนาฆ่าโจทก์ร่วมหรือไม่ โจทก์ร่วมเบิกความว่าขณะโจทก์ร่วมนอนรอดู
โทรทัศน์อยู่ที่แคร่ไม้หน้าร้านนายทอง รู้สึกตัวว่าถูกแทงอย่างแรงที่ราวนมข้างซ้าย
ล้มตาขึ้นมาเห็นจำเลยเงื้อมือมีดจะแทงซ้ำจึงพลิกตัวหลบตกไปอยู่ข้างเท้าของจำเลย
โจทก์ร่วมพยายามจะลุกขึ้น แต่จำเลยใช้มือซ้ายกดโจทก์ร่วมและใช้มือขวาที่กำลังมีด
กระหน่ำแทงบริเวณด้านหลังโจทก์ร่วมพร้อมกับร้องว่า "กูพยายามจะฆ่ามึงมานาน
แล้วทีนี้ถึงสำเร็จ" โจทก์ร่วมพยายามดิ้นรน ล้มทับจำเลยแล้วกดปล้ำต่อสู้กัน
จำเลยใช้มีดแทงศีรษะและบริเวณด้านหลังโจทก์ร่วมอีก และมีนายทอง อินธิรัตน์
เจ้าของร้านที่เกิดเหตุเบิกความสนับสนุนว่า โจทก์ร่วมได้มานอนรอดูโทรทัศน์อยู่ที่

แคร่หน้าร้าน ห่างประตูหน้าบ้านประมาณ ๑ เมตร โจทก์ร่วมนอนอยู่ประมาณครึ่ง ชั่วโมง พยานได้ยินเสียงเอะอะ ได้ยินจำเลยร้องขึ้นว่ามึงตายซะกูพยายามฆ่ามึงมานานแล้ว ยังไม่สำเร็จ คราวนี้สำเร็จแล้วเห็นจำเลยใช้มือซ้ายกดคอโจทก์ร่วม ส่วนมือขวาถืออาวุธมีดจ้วงแทงและเบิกความตอบคำถามค้านว่า ก่อนเกิดเหตุจำเลยกับโจทก์ร่วมไม่ได้ดื่มสุราร่วมกัน เห็นว่า ขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางวัน นายทวงไม่ได้เป็นญาติเกี่ยวข้องกับโจทก์ร่วม รู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิดทั้งไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลย คำเบิกความของนายทวงจึงมีน้ำหนักรับฟังได้ ศาลฎีกาเห็นว่า การที่จำเลยใช้มีดปลายแหลมของกลางอันมีขนาดใหญ่ ลอบแทงโจทก์ร่วมหลายที่ถูกอวัยวะส่วนสำคัญของร่างกาย โดยเฉพาะบาดแผลที่ราวนมข้างซ้าย นายแพทย์นำชัย พัฒนกุลผู้ตรวจชันสูตรบาดแผลเบิกความว่าเป็นแผลที่มีอันตรายมาก มีความลึกถึงเนื้อปอดเพราะตรวจพบลมออกมาจากบาดแผล แผลดังกล่าวอาจทำให้ถึงตายได้ หากปรากฏว่ามีเลือดและลมออกมาจากบาดแผลมาก ทั้งขณะแทงจำเลยก็ร้องด้วยความเคียดแค้นว่า "กูพยายามจะฆ่ามึงมานานแล้วที่นี้ถึงสำเร็จ" เช่นนี้แสดงว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าโจทก์ร่วม ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-อุระ หวังอ้อมกลาง)

ศาลจังหวัดยโสธร - นางสาวรัชณี เจนวิริยะกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญศรี กอบบุญ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ